



PUTUSAN
Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RICKY ROSYANTO TANGAHU BIN ROSSA CHAIRRY**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/2 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Wage Indah I blok B-1 RT. 05 RW. 04 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ricky Rosyanto Tangahu Bin Rossa Chairry ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025
5. Penuntut Umum mengeluarkan tahanan pada tanggal 06 Juli 2025
7. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu DIAH KUSUMAH NINGRUM, SH dkk Penasihat Hukum dari Advokad / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LEGUNDI berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 479/Pen/Pid.Sus/BAKUM/2025/PN.Sda tanggal 16 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 16 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 16 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Rosyanto Tangahu Bin Rossa Chairry, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan Diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricky Rosyanto Tangahu Bin Rossa Chairry berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) poket klip plastik isi narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 gram beserta bungkusnya.
 - 2) 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning
 - 3) 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru nomer 089677725626
 - 4) 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy Nopol W-6666-YI

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ricky Rosyanto Tangahu Bin Rossa Chairry pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan raya Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 Wib di pingir jalan raya Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo, saat ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone nomor panggil 089677725626, dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy Nopol W-6666-YI, dan setelah ditimbang di kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menggunakan timbangan elektrik, diketahui bahwa berat dari 1 (satu) poket sabu tersebut adalah 0,38 gram ditimbang beserta klip plastiknya, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. As'Ad (belum tertangkap) untuk dimintai

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda



tolong memesankan sabu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Dian alias Teyeng (belum tertangkap), kemudian Terdakwa menghubungi kembali Sdr. As'Ad agar langsung mentransfer sendiri ke rekening Sdr. Dian alias Teyeng. Setelah ditransfer Terdakwa mengambilkan sabu tersebut kerumah Sdr. Dian alias Teyeng. Terdakwa menjelaskan sudah 4 (empat) kali transaksi sabu dengan Sdr. Dian alias Teyeng karena permintaan dari Sdr. As'Ad;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02427/NNF/2025, tanggal 01 Maret 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 06607/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,06$ gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan Diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ricky Rosyanto Tangahu Bin Rossa Chairry pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan raya Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 Wib di pingir jalan raya Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo, saat ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone nomor panggil 089677725626, dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy Nopol W-6666-YI, dan setelah di timbang di kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menggunakan timbangan elektrik, diketahui bahwa berat dari 1 (satu) poket sabu tersebut adalah 0,38 gram ditimbang beserta klip

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda



plastiknya, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. As'Ad (belum tertangkap) untuk dimintai tolong memesankan sabu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudiannya Terdakwa menghubungi Sdr. Dian alias Teyeng (belum tertangkap), kemudiannya Terdakwa menghubungi kembali Sdr. As'Ad agar langsung mentransfer sendiri ke rekening Sdr. Dian alias Teyeng. Setelah ditransfer Terdakwa mengambilkan sabu tersebut ke rumah Sdr. Dian alias Teyeng. Terdakwa menjelaskan sudah 4 (empat) kali transaksi sabu dengan Sdr. Dian alias Teyeng karena permintaan dari Sdr. As'Ad.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02427/NNF/2025, tanggal 01 Maret 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 06607/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,06$ gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan Diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beny Suharsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 Wib di pinggir jalan raya Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi bersama tim berada di Jl. Raya Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menindaklanjuti informasi mengenai adanya peredaran narkotika di wilayah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, saksi melihat seseorang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda



yang dicurigai sedang melintas menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi W-6666-YI. Saksi dan tim kemudian menghentikan kendaraan tersebut dan menunjukkan surat tugas dan melakukan interogasi pada orang tersebut, dan orang tersebut mengaku bernama Ricky Rosyanto Tangahu Bin Rossa Chairry. Setelah dilakukan penggeledahan badan, ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Selain itu, juga ditemukan 1 (satu) unit handphone Infinix warna biru serta sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih;

- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya dan diperoleh pada hari yang sama di wilayah Pucang, Kota Surabaya, dari seseorang bernama Dian alias Teyeng seharga Rp 200.000,-;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan diberikan kepada suami keponakannya yang bernama As'Ad, yang berdomisili di Medaeng, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengejaran ke rumah Dian di Pucang dan juga mencari keberadaan As'Ad, namun kedua orang tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya, barang bukti sabu tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan ditimbang menggunakan timbangan elektrik, dengan berat keseluruhan $\pm 0,38$ gram (termasuk plastik pembungkusnya);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang resmi dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan dan peredaran narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui narkotika adalah barang terlarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Polman Wandu Riko S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 Wib di pingir jalan raya Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi bersama tim berada di Jl. Raya Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menindaklanjuti informasi mengenai adanya peredaran narkotika di wilayah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, saksi melihat seseorang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda



yang dicurigai sedang melintas menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi W-6666-YI. Saksi dan tim kemudian menghentikan kendaraan tersebut dan menunjukkan surat tugas dan melakukan interogasi pada orang tersebut, dan orang tersebut mengaku bernama Ricky Rosyanto Tangahu Bin Rossa Chairry. Setelah dilakukan pengeledahan badan, ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, yang berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu. Selain itu, juga ditemukan 1 (satu) unit handphone Infinix warna biru serta sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih;

- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya dan diperoleh pada hari yang sama di wilayah Pucang, Kota Surabaya, dari seseorang bernama Dian alias Teyeng seharga Rp 200.000,-;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan diberikan kepada suami keponakannya yang bernama As'Ad, yang berdomisili di Medaeng, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengejaran ke rumah Dian di Pucang dan juga mencari keberadaan As'Ad, namun kedua orang tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya, barang bukti sabu tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan ditimbang menggunakan timbangan elektrik, dengan berat keseluruhan $\pm 0,38$ gram (termasuk plastik pembungkusnya);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang resmi dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan dan peredaran narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui narkoba adalah barang terlarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 Wib di pingir jalan raya Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu, yang disimpan terdakwa di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi W-6666-YI yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda



digunakan oleh terdakwa. Setelah dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, sabu milik terdakwa ditimbang menggunakan timbangan elektrik dan memiliki berat sekitar 0,38 gram termasuk dengan plastik pembungkusnya;

- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang bernama Dian alias Teyeng yang berdomisili di wilayah Pucang, Kota Surabaya, dengan harga sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Dian alias Teyeng karena membelikan pesanan dari suami keponakannya yang bernama As'Ad, yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa untuk membelikan sabu. Terdakwa kemudian menghubungi Dian alias Teyeng untuk melakukan pemesanan dan menyuruh As'Ad agar langsung mentransfer uang ke rekening Dian. Setelah uang ditransfer, terdakwa mengambil sabu tersebut langsung dari rumah Dian dan membawanya untuk diserahkan kepada As'Ad. Namun sabu tersebut belum sempat diserahkan karena keburu ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali melakukan pembelian sabu dari Dian atas permintaan As'Ad. Untuk setiap transaksi, terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 20.000,- dan diberi sedikit sabu oleh As'Ad sebagai bentuk kompensasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tahun 2016 dengan perkara Narkotika dengan putusan pidana penjara selama 7 tahun 2 bulan namun menjalani hukuman pidana penjara 5 tahun 2 bulan, terakhir menjalani hukuman pidana penjara berada di Lapas Pamekasan lama dan keluar pada tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02427/NNF/2025, tanggal 01 Maret 2025, dengan kesimpulan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda



bahwa barang bukti dengan nomor: 06607/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,06 gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) poket klip plastik isi narkotika jenis sabu.
- 2) 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning.
- 3) 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru nomer 089677725626.
- 4) 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy Nopol W-6666-YI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 Wib di pingir jalan raya Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu, yang disimpan terdakwa di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi W-6666-YI yang digunakan oleh terdakwa. Setelah dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, sabu milik terdakwa ditimbang menggunakan timbangan elektrik dan memiliki berat sekitar 0,38 gram termasuk dengan plastik pembungkusnya;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang bernama Dian alias Teyeng yang berdomisili di wilayah Pucang, Kota Surabaya, dengan harga sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Dian alias Teyeng karena membelikan pesanan dari suami keponakannya yang bernama As'Ad, yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa untuk membelikan sabu. Terdakwa kemudian menghubungi Dian alias Teyeng untuk melakukan pemesanan dan menyuruh As'Ad agar langsung mentransfer uang ke rekening Dian. Setelah uang ditransfer, terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda



- mengambil sabu tersebut langsung dari rumah Dian dan membawanya untuk diserahkan kepada As'Ad. Namun sabu tersebut belum sempat diserahkan karena keburu ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali melakukan pembelian sabu dari Dian atas permintaan As'Ad. Untuk setiap transaksi, terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 20.000,- dan diberi sedikit sabu oleh As'Ad sebagai bentuk kompensasi;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tahun 2016 dengan perkara Narkotika dengan putusan pidana penjara selama 7 tahun 2 bulan namun menjalani hukuman pidana penjara 5 tahun 2 bulan, terakhir menjalani hukuman pidana penjara berada di Lapas Pamekasan lama dan keluar pada tahun 2021;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02427/NNF/2025, tanggal 01 Maret 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 06607/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,06$ gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda



Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa Ricky Rosyanto Tangahu Bin Rossa Chairry yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) (vide, Jan Remmelink dalam buku “Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – pasal Terpenting dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ricky Rosyanto Tangahu Bin Rossa Chairry adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Ricky Rosyanto Tangahu Bin Rossa Chairry sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ricky Rosyanto Tangahu Bin Rossa Chairry sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa Ricky Rosyanto Tangahu Bin Rossa Chairry juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa Ricky Rosyanto Tangahu Bin Rossa Chairry dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti Si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda



bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus dapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan – khayalan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain. Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh : Ganja, Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;
- Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;
- Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Kodein dan turunannya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 41 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang – undang atau Peraturan yang disebut juga melawan hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 Wib di pingir jalan raya Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu, yang disimpan terdakwa di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi W-6666-YI yang digunakan oleh terdakwa. Setelah dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, sabu milik terdakwa ditimbang menggunakan timbangan elektrik dan memiliki berat sekitar 0,38 gram termasuk dengan plastik pembungkusnya yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang bernama Dian alias Teyeng yang berdomisili di wilayah Pucang, Kota Surabaya, dengan harga sebesar Rp. 200.000,-;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Dian alias Teyeng karena membelikan pesanan dari suami keponakannya yang bernama As'Ad, yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa untuk membelikan sabu. Terdakwa kemudian menghubungi Dian alias Teyeng untuk melakukan pemesanan dan menyuruh As'Ad agar langsung mentransfer uang ke rekening Dian. Setelah uang ditransfer, terdakwa mengambil sabu tersebut langsung dari rumah Dian dan membawanya untuk diserahkan kepada As'Ad. Namun sabu tersebut belum sempat diserahkan karena keburu ditangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah empat kali melakukan pembelian sabu dari Dian atas permintaan As'Ad. Untuk setiap transaksi, terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 20.000,- dan diberi sedikit sabu oleh As'Ad sebagai bentuk kompensasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tahun 2016 dengan perkara Narkoba dengan putusan pidana penjara selama 7 tahun 2 bulan namun menjalani hukuman pidana penjara 5 tahun 2 bulan, terakhir menjalani hukuman pidana penjara berada di Lapas Pamekasan lama dan keluar pada tahun 2021;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02427/NNF/2025, tanggal 01 Maret 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 06607/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,06 gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa bagi peredaran narkotika di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik isi narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru nomer 089677725626 dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy Nopol W-6666-YI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan dan tidak mempersulit pemeriksaan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Rosyanto Tangahu Bin Rossa Chairry** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ricky Rosyanto Tangahu Bin Rossa Chairry** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket klip plastik isi narkotika jenis sabu dengan berat + 0,38 gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuningDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru nomer 089677725626
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy Nopol W-6666-YIDirampas untuk negara

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2025/PN Sda



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, oleh kami, Syafril P. Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suprayogi, S.H., M.H., Joni Kondolele, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andik Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Suprayogi, S.H., M.H.

Joni Kondolele, S.H., M.M.

Hakim Ketua,

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom.